

**NOR'AINI BINTI MD DOM**

*lwn.*

**MOHAMED RITHUAN BIN MOHAMED SHAMSUDIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 11 Jun 2019 bersamaan 7 Syawal 1440H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-016-0055-2018]**

**[Rayuan Terhadap Perintah Mut'ah Di Bawah Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon :** Tn. Fakhrul Azman Bin Abu Hasan & Pn. Nursahila Binti Ayub daripada tetuan Azaine & Fahkrul.

**Peguam Syarie Responden :** Dr. Mohd Rafie Bin Mohd Shafie & Tn. Mohd Reza Bin Mohd Rafie daripada Tetuan Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates.

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[ 1 ] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 3/5/2018. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10400-016-05333-2016 yang diberikan pada 25/4/2018 berhubung dengan tuntutan mut'ah. Serahan Notis Rayuan telah dibuat kepada Responden pada 14/9/2018 secara penyampaian gantian melalui tampalan dan juga iklan.

[ 2 ] Alasan rayuan bagi kes ini telah difailkan pada 24/10/2018 dan Rekod Rayuan telah difailkan pada 15/11/2018 setelah Borang MS 30 diterima oleh Pihak Perayu. Walaubagaimanapun, pada 9/4/2019, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

***Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.***

*(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.*

*(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.*

[ 3 ] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut. Pada sebutan bertarikh 11/7/2019, Pihak Responden menyatakan pendirian bahawa tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Perayu. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu.

## KEPUTUSAN

**SETELAH** Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)** **No. : 10000-016-0055-2018** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



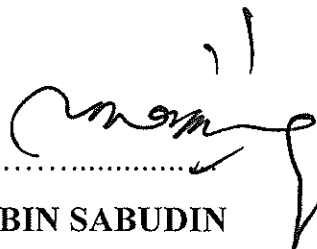
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

